

PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal Lahir, Surakarta, 15 Juni 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surakarta, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Boyolali, 20 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Boyolali sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Disertai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 25 April 2024, pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontakn selama 2 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 1 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah kontrakan kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota Surakarta selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat yang beralamat di Boyolali kurang lebih 5 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Surakarta, 19 Juni 2011;
 - Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Surakarta, 24 Februari 2015;
 - Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Surakarta, 02 Mei 2017;
 - Anak 4 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Surakarta, 01 November 2019; Sekarang keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat mempercayai dan memiliki hubungan dengan Dukun;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan verbal;
 - Tergugat kerap memaksa kepada Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri dan tidak melihat kesehatan dan keadaan Penggugat;
 - Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat dan Anak kandung, padahal gaji bulanan Tergugat cukup besar.
5. Bahwa pada bulan November 2021 Terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak sanggup

- lagi hidup bersama dengan Tergugat, kemudian pada saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Surakarta;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan;
 7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 19 Juni 2011;
 2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Februari 2015;
 3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 02 Mei 2017;
 4. Anak 4 Penggugat dan Tergugat, lahir 1 November 2019;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Keempat anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 310/Pdt.G/2024/PA Ska tanggal 07 Mei 2023, relaas Surat Tercatat tanggal 20 Mei 2023 dan relaas Surat Tercatat tanggal 04 Juni 2024, yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan; Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 20 Juni 2016 atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P-1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 25 April 2024 atas Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX tanggal 29 Juli 2011 atas nama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, yang dikeluarkan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P-3);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX tanggal 23 April 2015 atas nama **Anak 2 Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P-4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX tanggal 5 Juli 2017 atas nama **Anak 3 Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P-5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX tanggal 2 Januari 2020 atas nama **Anak 4 Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P-6);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Oktober 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah selama 2 (dua) tahun, Kemudian pindah kontrakan kurang lebih 1 (satu) tahun, pindah lagi ke rumah kontrakan kurang lebih 1 (satu) tahun, pindah lagi ke rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Kota Surakarta selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat yang beralamat di Boyolali kurang lebih 5 (lima) Tahun dan saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Surakarta;

- Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan, bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Anak 3 Penggugat dan Tergugat dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat, yang keempatnya tanggal bersama Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun pada tahun 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Tergugat mempercayai dan memiliki hubungan dengan Dukun, Tergugat kasar dan melakukan kekerasan verbal, Tergugat pernah memojokkan Penggugat dan kerap memaksa berhubungan suami istri meskipun Penggugat sedang tidak sehat;
- Bahwa Tergugat kurang memperhatikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dimana nafkah per minggunya hanya sebesar tiga ratus ribu rupiah;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 merupakan puncak perselisihan sehingga menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, kemudian pada saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Laweyan, Kota Surakarta hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 20 Oktober 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan beberapa kali pindah rumah kontrakan, yang dimulai dari rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun, kemudian kontrakan selama 1 (satu) tahun, kemudian rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun, kemudian rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun, kemudian rumah kontrakan di Kota Surakarta selama 1 (satu)

tahun, barulah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat yang beralamat di Boyolali kurang lebih 5 (lima) Tahun;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Perempuan yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Anak 3 Penggugat dan Tergugat dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keempat anak tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dekat dengan dukun serta kerap melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023, sehingga menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Surakarta; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setelah 11 (sebelas) tahun perkawinan yaitu sejak tahun 2010, dimulai pada tahun 2021 sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempercayai dan memiliki hubungan dengan Dukun, Tergugat melakukan kekerasan verbal dan Tergugat kerap memaksa berhubungan suami istri meskipun Penggugat sedang tidak sehat serta Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-

anaknya, Bahwa pada bulan Juni 2023 Penggugat tidak sanggup hidup bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Baron Gede, RT 001/RW 002, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam tidak terbantahkan dan perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*velledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*velledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXX** dan **XXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah kontrakan kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota Surakarta selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat yang beralamat di Boyolali kurang lebih 5 (lima) Tahun dan saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Surakarta
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat mempercayai dan memiliki hubungan dengan Dukun, Tergugat melakukan kekerasan verbal, Tergugat pernah memojokkan Penggugat serta Tergugat kerap memaksa berhubungan suami istri meskipun Penggugat sedang tidak sehat;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Juni 2023 Tergugat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, kemudian pada saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Surakarta;

6. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terkhususnya fakta hukum pada angka 4 (empat) dan 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat serta terjadinya kekerasan verbal dan pemaksaan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah ranjang selama 11 (sebelas) bulan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan media yang efektif bagi tergugat untuk menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, sudah cukup memberikan gambaran terjadinya disharmoni dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak

bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Bahwa tampak pada fakta hukum pada angka 6 (enam) menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

c) Kitab *Al Bayan* Halaman 38:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan cerainya, Penggugat juga mengajukan gugatan hak pemeliharaan (hak asuh) 4 (empat) orang anak yang Lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, 19 Juni 2011, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, 24 Februari 2015, Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, 02 Mei 2017, dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, 01 November 2019 agar tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, terbukti anak tersebut anak kandung Penggugat dan tergugat yang lahir di Surakarta, 19 Juni 2011 (usia 12 tahun) yang sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat terbukti anak tersebut anak kandung Penggugat dan tergugat yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak 3 Penggugat dan Tergugat terbukti anak tersebut anak kandung Penggugat dan tergugat yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak 4 Penggugat dan Tergugat terbukti anak tersebut anak kandung Penggugat dan tergugat yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sampai sekarang anak tersebut ikut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi dan layak mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) pemeliharaannya menjadi hak ibunya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan: “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". {Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983};

Menimbang, bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu". {Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003};

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak".

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar, juz 2 halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja', juz 2, halaman 195 dan 196 yang diambil-alih sebagai pertimbangan sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبع : العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو
من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat [waras]; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami (belum menikah lagi). Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh satu orang anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap tiga orang anak yang belum mummayiz bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat berumur lebih kurang 9 (sembilan) tahun, Anak 3 Penggugat dan Tergugat berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat berumur lebih kurang 4 (empat) tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), karenanya gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan ketiga anak ini patut dikabulkan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan untuk dimintai pernyataan mengenai pilihan pemegang pemeliharannya;

Menimbang, bahwa seluruh anak tersebut ikut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dalam kondisi sehat hingga saat ini, bihak Tergugat tidak pernah hadir untuk menyatakan sebaliknya, serta selama seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh satu orang anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat berumur lebih kurang 12 (dua belas) tahun meskipun anak tersebut belum memilih pemegang pemeliharaannya, karenanya gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan kanak ini juga patut dikabulkan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, 19 Juni 2011, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, 24 Februari 2015, Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, 02 Mei 2017, dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surakarta, 01 November 2019 diasuh dan dipelihara (hadhonah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk menurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).